

1503267-38.2021.8.26.0302
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/08/2022
... penal. A esse respeito:

"TÓXICOS - TRÁFICO - Consumação - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
2ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503267-38.2021.8.26.0302
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232854/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 19871116 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4793/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2232854 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOAO VITOR GODOI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

JOÃO VITOR GODOI está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificado (fls. 315), o réu apresentou defesa (fls. 337/338).

A denúncia foi recebida em 23 de novembro de 2021 (fls. 339) e o réu foi citado (fls. 372).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 374 e 752).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado (fls. 759/763) e a defesa requereu a descCLASSIFICAÇÃO da conduta para a tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 766/768).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 4/9), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), fotografias (fls. 20/22), laudos periciais (fls. 244/248 e 249/253), informações (fls. 254/257, 285/302, 380/397, 512/522 e 617/717), além da prova oral.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o réu negou a acusação e aduziu que as drogas apreendidas eram destinadas ao seu consumo. Disse que guardava o MDA no quintal de casa para mantê-las longe do alcance de seus sobrinhos. Afirmou que conhece James, mas não trocava mensagens com ele. O dinheiro apreendido em sua casa era fruto de seu trabalho.

O policial civil Cleiton relatou que participava das investigações acerca de um homicídio motivado pelo tráfico, do qual o réu figurava como suspeito, quando cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dele. Durante a diligência, apreendeu maconha (dentro do quarto) e metanfetamina (dentro de um buraco próximo ao tanque). Em um celular apreendido durante as investigações acerca do homicídio, encontrou várias mensagens do acusado alusivas ao tráfico. Existem denúncias anônimas sobre o envolvimento do réu com o comércio de drogas, pois é um dos maiores traficantes da região e costuma adquirir entorpecentes no Paraguai. Com ele ainda foi apreendido um chip de telefonia celular oriundo do Paraguai.

O policial civil Paulo confirmou, em linhas gerais, o depoimento de seu colega.

Como se vê, as provas são suficientes para segura comprovação do crime imputado ao réu.

Cumpre, desde logo, observar que inexistente vedação legal ou constitucional à notícia anônima de crime. Como bem se sabe, o Poder Público incentiva a população a que informe às autoridades os fatos criminosos de que tenham conhecimento, visando, assim, dar mais efetividade à prevenção e à repressão de delitos.

Nessas situações, a pessoa não é compelida a se identificar, o que estimula a participação da comunidade no combate à criminalidade. Portanto, seria um contrassenso estimular a sociedade a denunciar uma atividade delituosa para, depois, infirmar esse elemento de convicção e considerar contaminadas todas as provas subsequentes, ainda que produzidas lícitamente a partir daquela.

E, por óbvio, não foram as referidas denúncias que acarretaram a prisão do réu, mas o encontro da droga e das mensagens de celular, tudo a corroborar as informações recebidas pelos policiais.

Ainda neste norte, nada se alegou capaz de afastar a credibilidade dos relatos apresentados pelos policiais civis ouvidos, que, no mais, revelaram-se coerentes e harmônicos com o restante da prova, até porque o acusado mencionou que sequer os conhecia.

A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de

veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 – 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Willian Campos – julgado em 27 de maio de 2014 – votação unânime).

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (...). 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Merece destaque que, consoante afirmado pelo policial civil Cleiton, a metanfetamina chega a custar cerca de R\$200,00 por grama, o que confere significativo valor à droga apreendida, a despeito da quantidade aparentemente pequena. A justificativa apresentada pelo réu para mantê-la ao lado externo do imóvel não convence, já que o mesmo procedimento não foi adotado para a maconha, que estava guardada no quarto dele.

No mais, o relatório de fls. 617/717 trouxe à baila indícios suficientes de que o contato "J" constante da agenda telefônica de James, que teve seu celular apreendido, pertencia ao réu João Victor (fls. 698/710).

E das conversas extraídas entre tais interlocutores resta claro o envolvimento do acusado com o tráfico às fls. 682 e seguintes, havendo menção específica à venda de maconha e "pó" (fls. 683 e 686), também por eles chamada de "verde" e "caminhada" (fls. 685).

Some-se a isso o razoável montante (destoante de sua condição financeira), sem origem lícita comprovada (fls. 17/18), que foi apreendido na residência do acusado, além da tesoura com sujidades de maconha (fls. 244/248).

Convém lembrar que: "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxima quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (Código de Processo Penal Interpretado, JULIO FABBRINI MIRABETE, 10ª ed., Atlas, 2003, nº 239, pág. 617). E mais: "Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra indícios ou álibi, comprovados, autorizam a condenação" (JTACRESP 51/342).

E o fato de o réu não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal. A esse respeito:

"TÓXICOS – TRÁFICO – Consumo – Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" – Inexigibilidade – Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente – Suficiência"(...) (TJSP – Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 – São José dos Campos – 6ª Câmara Criminal – Relator Marco Antonio – J. 17.05.2007

- v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) "(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739.

Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado, que não trouxe elementos a infirmá-lo. E, ainda que ele também seja usuário, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem.

Sobre o tema, veja-se:

"TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)."

Nesta toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado ao acusado restou suficientemente demonstrado.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, não verifico motivos aptos a ensejar a oscilação da pena-base, que fixo no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, aponto a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo - ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, aumento a pena de 1/6 para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não tem lugar a aplicação do disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois as mensagens e o relatório acima mencionados revelam o envolvimento do acusado com atividades criminosas, inclusive de tráfico.

Por tal razão e tendo em vista o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu JOÃO VITOR GODOI, qualificado nos autos, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Faculto o apelo em liberdade, pois assim o acusado permaneceu no curso do processo.

Determino o perdimento do valor e dos objetos apreendidos, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06. Noutra ponta, determino a devolução do veículo e da motocicleta recolhidos (fls. 36/37 e 38/39), pois não restou suficientemente comprovado que estariam sendo usados para a prática ilícita.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P. I. C.

Jaú, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA